

UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszej umowy regulują zasady i warunki uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Talitę Jarzęcką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Talita Jarzęcka Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wenedów 18F/5, 75-847 Koszalin, NIP: 6692557695, REGON: 38646988 (**dalej: usługodawca**).
2. Użyte w umowie pojęcia: instruktora, sezonu i przedsięwzięć komercyjnych mają znaczenie nadane im w regulaminie.
3. Zajęcia odbywają się w studiu tańca Hoodmood Dance Studio przy ul. Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin (**dalej: studio tańca**).
4. Umowa zostaje zawarta pomiędzy usługodawcą a
 - Imię i nazwisko:
 - PESEL:
 - Adres zamieszkania:
 - Numer telefonu:
 - Adres e-mail:(**dalej: klient**).
5. Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z oświadczeniem klienta, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży (**dalej: regulamin**) oraz akceptacją postanowień w nim zawartych, a także deklaracją ich przestrzegania. Regulamin dostępny jest na stronie www.hoodmood.pl oraz w recepcji studia tańca.

§ 2 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uczestnictwo w zajęciach tanecznych organizowanych przez usługodawcę w studiu tańca, w grupie..... (**dalej: zajęcia**).
2. Zajęcia obejmują: naukę tańca zgodnego z charakterystyką wybranej grupy oraz przygotowywanie uczestnika do zawodów, przedsięwzięć komercyjnych i nieodpłatnych występów.
3. Zajęcia odbywają się w konkretnym wymiarze godzin tygodniowo, w zależności od wybranego pakietu, każdorazowo w studiu tańca. WYBRANY PAKIET.....
4. Zajęcia realizowane są zgodnie z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej: www.hoodmood.pl oraz w studiu tańca, w okresie od września 2026 r. do czerwca 2027 r., wyłączając dni wolne od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), dzień 2 maja oraz okres pomiędzy 26 grudnia a 2 stycznia.
5. Klient oświadcza, iż uczestnikiem zajęć jest:
 - Imię i nazwisko:
 - Data urodzenia:
 - Adres zamieszkania:
 - Numer telefonu:

(dalej: uczestnik)

§ 3 Czas trwania umowy. Warunki wypowiedzenia.

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do 30 czerwca 2027 r.
2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy oraz regulaminu przez którąkolwiek ze stron, druga strona jest uprawniona do rozwiązania przedmiotowej umowy bez zachowywania okresu wypowiedzenia, z tym że klient nabywa to prawo po wcześniejszym wniesieniu reklamacji oraz stwierdzeniu w ramach niej rażącego naruszenia postanowień umowy bądź regulaminu przez usługodawcę, natomiast usługodawca po wcześniejszym, jednorazowym wezwaniu klienta do zaprzestania naruszeń.
4. Rozwiązanie umowy w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności uprawnia usługodawcę do zachowania kwoty wpłaconej przez klienta na poczet uczestnictwa w zajęciach przez uczestnika, proporcjonalnie do ilości zajęć wykorzystanych przez uczestnika, natomiast klient jest uprawniony do żądania zwrotu wpłaconej kwoty, proporcjonalnie do ilości zajęć, z których uczestnik nie skorzystał.
5. Usługodawca zastrzega możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia również w przypadku powstania zaległości w uiszczeniu płatności za naukę za dany miesiąc, jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne, tj. od 10. dnia danego miesiąca.
6. Wypowiedzenie umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 4 Płatność za zajęcia

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty za naukę w wysokości zgodnej z wybranym pakietem zajęć. Opłata musi zostać uiszczona w całości w wyniku jednej transakcji.
2. Opłatę uiszcza się w okresie od miesiąca, w którym została zawarta przedmiotowa umowa do czerwca 2027 r., do 10. dnia każdego miesiąca.
3. Opłata za pierwszy miesiąc zajęć powinna zostać uiszczona w dniu zawarcia umowy.
4. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od usługodawcy, wskutek których prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej jest niemożliwe, usługodawca umożliwi uczestnictwo w zajęciach w formie zdalnej. Opłata za naukę w okresie zajęć prowadzonych w formie zdalnej zostaje pomniejszona o 40% według następującego wzoru: $X*Y*0,4$, gdzie X oznacza opłatę za naukę, o której mowa w ust. 1 podzieloną na liczbę zajęć w sezonie, o której mowa w § 2 ust. 4, a Y oznacza liczbę zajęć przeprowadzonych w formie zdalnej.
5. W przypadku nieuiszczenia opłaty za naukę w wymaganym terminie usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia dostępu uczestnikowi na zajęcia do momentu spłaty zadłużenia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty wymagalności roszczenia, bez możliwości odrobienia opuszczonych w tym okresie zajęć.
6. **Opłatę za naukę można uiścić w formie gotówkowej w studiu lub przelewem na rachunek bankowy usługodawcy: 03 1050 1559 1000 0090 8744 2191, w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika zajęć, grupę zajęciową, na którą uczestnik uczęszcza oraz miesiąc, za który płatność jest dokonywana.**
7. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób chętnych do udziału w zajęciach (poniżej 7 uczestników) usługodawca proponuje udział w innej grupie, a uiszczoną opłatę za naukę zaliczy na

poczet zajęć w tej grupie albo zwróci otrzymaną opłatę za naukę w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

§ 5 Występy na zawodach i przedsięwzięcia komercyjne

1. Brak zgody na udział uczestnika w zawodach, przedsięwzięciu komercyjnym lub nieodpłatnym występie należy zgłosić instruktorowi nie później niż na 7 dni przed datą wydarzenia w przypadku pokazów oraz nie później niż w terminie miesiąca przed datą wydarzenia w przypadku zawodów.
2. W przypadku indywidualnego lub odpłatnego wystąpienia w przedsięwzięciu komercyjnym przez uczestnika, do których uczestnik był przygotowywany indywidualnie lub grupowo w ramach zajęć, a udział w przedsięwzięciu komercyjnym organizowany był przez instruktorów, usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania 20% kwoty uzyskanej wskutek udziału uczestnika w przedsięwzięciu komercyjnym.

§ 6 Nieobecności

1. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach z przyczyn zdrowotnych, trwającej dłużej niż 2 tygodnie z rzędu, istnieje możliwość odrobienia zajęć z opcją wyboru grupy o innej charakterystyce zajęciowej lub pomniejszenia opłaty za następny miesiąc zajęć o tej samej charakterystyce o kwotę odpowiadającą zajęciom z poprzedniego miesiąca, na których uczestnik był nieobecny z powodów zdrowotnych.
2. W przypadku niezgłoszenia nieobecności zgodnie z ust. 1, okres 2 tygodni liczony jest od dnia zgłoszenia.
3. Brak możliwości udziału w zajęciach z przyczyn zdrowotnych musi zostać potwierdzony zwolnieniem wystawionym przez lekarza, ważnym przez cały okres nieobecności na zajęciach.
4. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności uczestnika na zajęciach, usługodawca zastrzega sobie prawo do zachowania części opłaty uiszczonej przez klienta, proporcjonalnie do ilości zajęć opuszczonych przez uczestnika, bez obowiązku jej zwrotu na rzecz klienta.

§ 7 Oświadczenia

1. Klient oświadcza, że uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach tanecznych.
2. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, informacyjnych i innych materiałach dokumentujących działalność usługodawcy.
3. Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik do umowy i zgadza się na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w zakresie określonym w ww. załączniku.
4. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na kontaktowanie się pracowników z uczestnikami w nagłych sytuacjach.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W przypadku niskiej frekwencji uczestników na danych zajęciach (poniżej 7 Uczestników na 4 zajęciach z rzędu), usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania danej grupy. W tym przypadku usługodawca proponuje uczestnictwo w zajęciach tanecznych w innej grupie albo wypowiedzieć niniejszą umowę z tygodniowym okresem wypowiedzenia i zwróci opłatę za naukę w wysokości odpowiadającej liczbie niezrealizowanych zajęć, najpóźniej z upływem terminu wypowiedzenia.

2. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz poinformowania klienta o wprowadzonych zmianach.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby usługodawcy.
4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.).
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
Podpis usługodawcy

.....
Podpis klienta

Regulamin Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży

§ 1 Podmiot świadczący usługi

1. Zajęcia taneczne organizowane są przez Talitę Jarzęcką Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wenedów 18F/5, 75-847 Koszalin, NIP: 6692557695, REGON: 38646988.

§ 2 Definicje

1. Centrum – Talita Jarzęcka Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Koszalinie, NIP: 6692557695, REGON: 38646988.
2. Studio Tańca – Hoodmood Dance Studio, ul. Zwierzyniecka 115, 75-601 Koszalin.
3. Sezon – okres od dnia pierwszych zajęć tanecznych organizowanych przez centrum we wrześniu do dnia ostatnich zajęć tanecznych w czerwcu.
4. Uczestnik – osoba wskazana w umowie zawartej z centrum lub potwierdzeniu uczestnictwa w zajęciach tanecznych prowadzonych przez centrum, która upoważniona jest do udziału w określonych zajęciach tanecznych.
5. Przedsięwzięcia komercyjne – wszelkiego rodzaju odpłatne wystąpienia, w szczególności w reklamach, podczas wydarzeń kulturalnych, w teledyskach, filmach i tym podobne.
6. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne w Centrum.

§ 3 Zastępstwa. Odwołanie zajęć

1. W przypadku niedyspozycji instruktora z przyczyn losowych, centrum ma prawo wyznaczyć tymczasowe zastępstwo, dostosowane do potrzeb i poziomu zaawansowania danej grupy.
2. W przypadku niemożności zapewnienia zastępstwa centrum ma prawo do odwołania zajęć tanecznych po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie klienta.
3. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn podanych wyżej, centrum jest zobowiązane do zorganizowania odwołanych zajęć w innym terminie, w celu ich nadrobienia.

§ 4 Zasady uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych

1. Zajęcia taneczne odbywają się w Hoodmood Dance Studio, ul. Zwycięstwa 115, 75-601 Koszalin.

2. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający uiszczenie wpłaty za uczestnictwo w zajęciach, w tym potwierdzenie przelewu, paragon.
3. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu sportowym lub tanecznym. Uczestnika, który nie ma zmienionego obuwia instruktor może wyprosić z zajęć. Opłata za zajęcia, w których uczestnik nie wziął udziału z uwagi na brak odpowiedniego obuwia nie jest zwracana.
4. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęcia, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć oraz uczestniczenia w nich w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu.
5. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora.
6. Po zakończonych zajęciach uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy z siedziby studia.

§ 5 Zasady uczestnictwa w zajęciach zdalnych

1. W przypadku zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej, centrum zapewnia organizację zajęć w formie zdalnej, które będą prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM. Forma ta obowiązuje do czasu ustania przeszkody, uniemożliwiającej prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej.
2. W przypadku realizacji zajęć w formie zdalnej centrum przekazuje na adresy mailowe podane przez klientów w umowie informację o prowadzeniu zajęć w formie zdalnej, ze wskazaniem nazwy zajęć, terminu ich odbycia, instruktora prowadzącego zajęcia oraz wszystkich informacji technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego uczestnictwa w zajęciach w formie zdalnej. Informacje te centrum jest zobowiązane przekazać drogą mailową najpóźniej na dzień przed zaistnieniem zdarzenia uzasadniającego prowadzenie zajęć w formie zdalnej, z wyłączeniem zdarzeń nagłych i niemożliwych do przewidzenia.

§ 6 Zasady bezpieczeństwa

1. W przypadku zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę na osobie klienta lub uczestnika, powstałej na terenie studia tańca, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić pracownikom centrum. Przedsiębiorca posiada stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związane z wykonywaną działalnością. Jednakże centrum nie odpowiada zarówno za szkody materialne, jak i niematerialne powstałe wskutek siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego oraz z winy osoby trzeciej, za którą centrum nie ponosi odpowiedzialności.
2. Klienci i uczestnicy są zobowiązani zgłaszać instruktorowi przed wejściem na salę taneczną wszelkie dolegliwości zdrowotne uczestnika, złe samopoczucie, urazy, kontuzje etc. Z troski o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, pracownicy centrum mają prawo do odmowy wstępu uczestnikowi z widocznymi oznakami dolegliwości zdrowotnych.
3. Przebywanie na sali tanecznej bez instruktora lub innego upoważnionego pracownika centrum jest niedozwolone.
4. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napojów. Zimne napoje mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez instruktora.
5. Na terenie centrum obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz środków odurzających. W przypadku stwierdzenia przez pracowników centrum, że dana osoba narusza powyższy zakaz, centrum zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług bez prawa do żądania zwrotu ich wartości.

6. Na terenie centrum obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób, których zachowanie uprawdopodobnia przypuszczenie, że są po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.
7. W przypadku stwierdzenia, że zachowanie danej osoby może stanowić zagrożenie dla pozostałych klientów, uczestników lub pracowników, centrum zastrzega prawo odmowy świadczenia usług bez prawa żądania zwrotu ich wartości.
8. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane instruktorowi lub w recepcji centrum.
9. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie oraz uczestnika szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń instruktora lub pracownika centrum.
10. Centrum nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zagubione na jego terenie ani pozostawione w szatni. Rzeczy wartościowe należy zabierać na salę taneczną i nie pozostawiać ich bez nadzoru.
11. Rzeczy znalezione na terenie centrum, należy przekazać do recepcji centrum. Rzeczy znalezione wydawane są, po ich identyfikacji przez właściciela, w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia. Po tym czasie przedmioty te zostaną zutylizowane.

§ 7 Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub drogą mailową na adres hoodmood.recepcja@gmail.com, jeżeli usługi świadczone przez placówkę nie są realizowane bez uzasadnionej przyczyny lub są realizowane niezgodnie z regulaminem lub zawartą z centrum umową uczestnictwa w zajęciach tanecznych.
2. Centrum oświadcza, iż reklamacje dotyczące wykonywania świadczeń przez centrum mogą być skutecznie zgłaszane w ciągu 30 dni od dnia zakończenia usługi, której reklamacja dotyczy. Po upływie tego okresu klient traci uprawnienie do wniesienia reklamacji dotyczącej konkretnej usługi.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na zidentyfikowanie reklamującego, okres, którego reklamacja dotyczy i okoliczności uzasadniające reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej także podpis reklamującego.
4. Reklamacja zgłoszona drogą mailową rozpatrywana jest tylko pod warunkiem przesłania jej z adresu e-mail wskazanego w umowie.
5. W przypadku, gdy informacje zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym wymagają uzupełnienia do skutecznego rozpatrzenia reklamacji, centrum zwróci się do klienta drogą mailową lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia.
6. Centrum udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8 Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa do materiałów reklamowych, choreografii, znaków słownych lub graficznych, nazw oraz grafiki (praw własności intelektualnej), wykorzystywanych w ramach zajęć lub prezentowanych podczas innej działalności centrum, przysługują wyłącznie centrum lub jego instruktorom i partnerom, którzy przekazali określone materiały do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez centrum nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez klienta części lub całości wyżej wymienionych praw własności intelektualnej.

2. Zabronione jest bez zgody centrum wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiegokolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 1.

3. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą fotografii, filmu czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie centrum bez zgody instruktora lub pracownika centrum.

4. Instruktor może wyrazić zgodę na wykorzystanie na portalach społecznościowych i w innych publikacjach, wyłącznie dla celów niekomercyjnych, zdjęć oraz materiałów wideo zrobionych albo nagranych w centrum, w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć.

§ 9 Pozostałe postanowienia

1. W przypadku powtarzających się incydentów niewywiązywania się uczestnika z obowiązków wynikających z regulaminu i/lub umowy, zachowania utrudniającego prowadzenie zajęć tanecznych, bądź innego zachowania stanowiącego naruszenie dobrych obyczajów lub choćby jednorazowego dopuszczenia się przez niego zachowania niezgodnego z §6 lub stwarzającego niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia swojego lub innych osób, centrum przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania umowy dotyczącej danego uczestnika bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców, przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

3. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Informacje o wprowadzanych zmianach publikowane są na stronie internetowej www.hoodmood.pl co najmniej na 7 dni przed ich wejściem w życie.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 roku.

5. RODO

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych(danych osobowych mojego dziecka – w przypadku dzieci poniżej 16 r.ż.) dla potrzeb niezbędnych podczas procesu rekrutacji, podczas trwania zajęć (podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)

.....

data

.....

podpis

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na: - publikowanie informacji o mnie/moim dziecku oraz prac, które wykonam/wykona -rejestrowanie wizerunku mojego/ mojego dziecka dziecka (filmy , fotografie) podczas zajęć i przedsięwzięć Hoodmood dance studio w Koszalinie (np. konkursy, festiwale, występy, koncerty i wyjazdy zespołów, zajęcia otwarte itp.) oraz wykorzystywanie ww. materiałów do promocji Hoodmood dance studio w Koszalinie poprzez media lokalne , regionalne, ogólnopolskie, strony internetowe, YouTube, portale społecznościowe

.....

data

.....

podpis